



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus.Anak / 2016 /PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap	:	TERDAKWA ANAK
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur/Tanggal Lahir	:	17 Tahun / 26 Mei 1998
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kota Denpasar
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	-
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa tidak ditahan ;

Di persidangan, Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **BENNY HARYONO,SH**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pen.Pid/Sus-Anak/2016/PN. Dps tertanggal 20 Juni 2016 ;

Anak juga didampingi oleh I Gusti Agung Puspawati Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar dan Bapak kandung terdakwa yang bernama I Msde Gede Astawa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.Sus.Anak/ 2016 / PN Dps tanggal 14 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus.Anak/ 2016/ PN Dps tanggal 16 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar tertanggal 2 Mei 2016 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA ANAK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Anak selama 2 (dua) tahun
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas mini belt warna hitam merah.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,06 gram.
 - 1 (satu) pipa kaca.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah bong;
- Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menghukum pula kepada terdakwa Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan TERDAKWA ANAK yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan anak telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar keterangan dan permohonan orangtua Anak yang juga memohon keringanan hukuman dengan alasan anaknya adalah anak yang baik, rajin, dan ingin memperbaiki hidupnya, dan menyerahkan kepada Hakim dan juga mohon putusan yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak TERDAKWA ANAK , dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Klien bernama TERDAKWA ANAK, lahir di Denpasar, 26 Mei 1998. Ia adalah anak ketiga dari empat orang bersaudara pasangan Bapak IMGA dan Ibu NNW. Orang tuanya mengasuh dan membesarkan klien dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sejak klien mengenal shabu klien susah diatur sehingga

pergaulan klien diluar rumah bersama teman-temannya tidak selalu dapat dikontrol sampai terjadi perbuatan yang diduga melanggar hukum. Klien masih anak-anak yang jiwanya masih labil mudah terpengaruh oleh perbuatan yang negatif dan tidak tahu akibat yang akan ditimbulkan dari hasil perbuatannya.

2 Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena salah pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tuanya, awalnya klien dikasi minta shabu oleh temannya untuk dikonsumsi kemudian klien ingin mencobanya kembali sehingga ketagihan, kalau klien mempunyai uang pasti ingin membeli untuk dipakai sendiri tanpa memikirkan bahwa perbuatannya tersebut adalah sesuatu yang melanggar hukum.

3. Klien telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar.

4. Orang tua klien, masyarakat dan pemerintah setempat berharap masalah klien bisa cepat diselesaikan dan mohon kepada para penegak hukum agar klien dapat diberikan keringanan hukuman, kalau klien terbukti sebagai pemakai supaya direhabilitasi karena klien masih anak-anak yang mempunyai masa depan yang masih panjang. Orang tuanya berjanji akan lebih memperhatikan dan mengawasi pergaulan klien, pemerintah setempat bersedia menerima klien kembali sebagai warganya dan bersedia membantu membimbing serta mengawasi klien untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum.

Menimbang, bahwa TERDAKWA ANAK diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Anak TERDAKWA ANAK pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 15.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di kamar No. 16, Penginapan Osella I di Jalan Pidada XII Nomor 6, Banjar Tengah, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa Anak TERDAKWA ANAK menyimpan, memiliki dan menggunakan narkotika, saksi I PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/

putusan Mahkamah Agung No. 1000/2016 dengan anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan, setelah dilakukan pemantauan, terlihat Anak TERDAKWA ANAK sedang berada di kamar 16 penginapan Osella I Jalan Pidada XII Nomor 6 Ubung, dimana saat itu pintu kamar 16 dalam keadaan terbuka, dan terlihat Anak TERDAKWA ANAK sedang duduk-duduk diatas kasur bersama dengan saksi IDA BAGUS LOKA PUTRA, saksi MOHAMMAD IQBAL SAFRIYANSYAH ALS BALON dan saksi I NENGAH PICA, aparat Kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Anak TERDAKWA ANAK dan teman-temannya, namun pada teman-teman Anak TERDAKWA ANAK tidak ditemukan apa-apa, sedangkan pada diri Anak TERDAKWA ANAK ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah gunting di dalam tas mini belt warna hitam merah yang digunakan oleh Anak TERDAKWA ANAK pada saat itu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar penginapan dan ditemukan 1 (satu) buah bong di atas meja rias.

Bahwa menurut pengakuan Anak TERDAKWA ANAK, barang-barang tersebut adalah miliknya, dimana 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,06 gram tersebut diperoleh Anak TERDAKWA ANAK dari AKBAR (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar pukul 13.00 WITA melalui telepon. Anak TERDAKWA ANAK membeli narkotika sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer di ATM BCA, selanjutnya sekitar satu jam kemudian Anak TERDAKWA ANAK mengambil tempelan narkotika sabu yang dipesannya di bawah sebelah pohon perindang di Jalan Pidada I Ubung. Selanjutnya Anak TERDAKWA ANAK membawa sabu tersebut ke penginapan Osella I di Jalan Pidada XII Nomor 6 Denpasar, dimana sebelumnya Anak TERDAKWA ANAK sudah mampir ke penginapan tersebut yaitu sekitar pukul 11.00 WITA untuk ngobrol dan minum arak bersama dengan saksi MOHAMMAD IQBAL SAFRIYANSYAH ALS BALON dan saksi I NENGAH PICA. Pada saat Anak TERDAKWA ANAK kembali ke kamar penginapan tersebut, tidak ada siapa-siapa di dalamnya, Anak TERDAKWA ANAK kemudian masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci dan mengeluarkan paket narkotika sabu yang baru saja diambilnya. Anak TERDAKWA ANAK memakai sabu tersebut dengan cara kristal bening sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas, asapnya lalu dialirkan ke dalam botol yang berisi air, selanjutnya asap yang keluar dari pembakaran tersebut kemudian dihisap dengan menggunakan pipet sebagaimana layaknya orang merokok. Pada saat itu Anak TERDAKWA ANAK menghisap sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) hisapan, sisa sabu bersama dengan pipa kaca dan gunting Anak TERDAKWA ANAK simpan di dalam tas mini belt warna hitam merah, pipet dibuang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ANAK.

Bahwa Anak TERDAKWA ANAK menggunakan sabu sejak tahun 2013, dengan reaksi tiap kali menggunakan narkoba sabu tersebut Anak TERDAKWA ANAK merasa lebih segar dan perasaan lebih tenang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 393/NNF/2016 tanggal 27 April 2016, setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1704/2016/NF berupa Kristal bening dan 1705/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa keberadaan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,06 gram pada Anak TERDAKWA ANAK tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa pada waktu melakukan perbuatannya, Anak TERDAKWA ANAK masih berusia 17 tahun 11 bulan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 646/Ist.DB/JP/2001 tanggal 25 Juni 2001, yang menerangkan tanggal kelahiran Anak TERDAKWA ANAK yaitu pada tanggal 26 Mei 1998.

----- **Perbuatan Anak TERDAKWA ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia Anak TERDAKWA ANAK pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 15.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di kamar No. 16, Penginapan Osella I di Jalan Pidada XII Nomor 6, Banjar Tengah, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa Anak TERDAKWA ANAK menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba, saksi I PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi I



putusKADIEKAWIDHANAgsHhgcsch

Bahwa menurut pengakuan Anak TERDAKWA ANAK, barang-barang tersebut adalah miliknya, dimana 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,06 gram tersebut diperoleh Anak TERDAKWA ANAK dari AKBAR (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar pukul 13.00 WITA melalui telepon. Anak TERDAKWA ANAK membeli narkotika sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer di ATM BCA, selanjutnya sekitar satu jam kemudian Anak TERDAKWA ANAK mengambil tempelan narkotika sabu yang dipesannya di bawah sebelah pohon perindang di Jalan Pidada I Ubung. Selanjutnya Anak TERDAKWA ANAK membawa sabu tersebut ke penginapan Osella I di Jalan Pidada XII Nomor 6 Denpasar, dimana sebelumnya Anak TERDAKWA ANAK sudah mampir ke penginapan tersebut yaitu sekitar pukul 11.00 WITA untuk ngobrol dan minum arak bersama dengan saksi MOHAMMAD IQBAL SAFRIYANSYAH ALS BALON dan saksi I NENGGAH PICA. Pada saat Anak TERDAKWA ANAK kembali ke kamar penginapan tersebut, tidak ada siapa-siapa di dalamnya, Anak TERDAKWA ANAK kemudian masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci dan mengeluarkan paket narkotika sabu yang baru saja diambarnya. Anak TERDAKWA ANAK memakai sabu tersebut dengan cara kristal bening sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas, asapnya lalu dialirkan ke dalam botol yang berisi air, selanjutnya asap yang keluar dari pembakaran tersebut kemudian dihisap dengan menggunakan pipet sebagaimana layaknya orang merokok. Pada saat itu Anak TERDAKWA ANAK menghisap sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) hisapan, sisa sabu bersama dengan pipa kaca dan gunting Anak TERDAKWA ANAK simpan di dalam tas mini belt warna hitam merah, pipet dibuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ANAK.

Bahwa Anak TERDAKWA ANAK menggunakan sabu sejak tahun 2013, dengan reaksi tiap kali menggunakan narkoba sabu tersebut Anak TERDAKWA ANAK merasa lebih segar dan perasaan lebih tenang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 393/NNF/2016 tanggal 27 April 2016, setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1704/2016/NF berupa Kristal bening dan 1705/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap Anak TERDAKWA ANAK telah dilakukan asesmen medis dan asesmen hukum oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 bertempat di Sekretariat TAT Kantor Badan Narkotika Propinsi Bali, dengan hasil Anak TERDAKWA ANAK yang saat kejadian masih berusia di bawah umur (17 tahun) terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa Metamphetamine (sabu), mengalami ketergantungan, serta tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

Bahwa keberadaan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,06 gram pada Anak TERDAKWA ANAK tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa pada waktu melakukan perbuatannya, Anak TERDAKWA ANAK masih berusia 17 tahun 11 bulan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 646/Ist.DB/JP/2001 tanggal 25 Juni 2001, yang menerangkan tanggal kelahiran Anak TERDAKWA ANAK yaitu pada tanggal 26 Mei 1998.

----- **Perbuatan Anak TERDAKWA ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya yaitu :

- 1 Saksi **I PUTU AGUS SAPUTRA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa benar saksi adalah anggota Satnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anak TERDAKWA ANAK pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di kamar No. 16, Penginapan Osella I di Jalan Pidada XII Nomor 6, Banjar Tengah, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar bersama dengan saksi KADEK WIDIANA dan anggota Polresta Denpasar lainnya.
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat tentang terdakwa Anak TERDAKWA ANAK yang memiliki dan menyimpan narkoba, lalu dilakukan penyelidikan dan pemantauan.
- Bahwa benar terlihat terdakwa Anak TERDAKWA ANAK sedang berada di kamar no. 16 penginapan Osella I Jalan Pidada XII No. 6, Br. Tengah, Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang pada saat itu pintu kamar no. 16 tersebut dalam keadaan terbuka.
- Bahwa benar selanjutnya petugas mengamankan terdakwa Anak TERDAKWA ANAK yang sedang duduk diatas kasur bersama dengan tiga orang temannya sedang ngobrol.
- Bahwa benar petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa Anak TERDAKWA ANAK dan tiga orang temannya.
- Bahwa benar di dalam tas minibel warna hitam merah yang digunakan terdakwa Anak TERDAKWA ANAK pada saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, sedangkan tiga orang temannya tidak ditemukan barang narkoba.
- Bahwa benar kemudian petugas melakukan penggeledahan kamar tersebut dan di temukan di atas meja rias berupa 1 (satu) buah bong.
- Bahwa benar kemudian petugas menanyakan isi plastik klip tersebut kepada terdakwa Anak TERDAKWA ANAK, yang menyatakan isinya sabu, petugas kembali bertanya siapa yang memiliki dan apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa Anak TERDAKWA ANAK menyatakan sebagai pemiliknya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar narkoba sabu tersebut diperoleh terdakwa Anak TERDAKWA ANAK dari AKBAR dengan cara membeli pada hari itu juga sebelum ditangkap petugas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa Anak TERDAKWA ANAK memiliki shabu dimaksud untuk dikonsumsi sendiri, dimana ia telah menggunakan narkoba sabu sejak 3 (tiga) tahun lalu.

- Bahwa benar terdakwa Anak TERDAKWA ANAK terakhir mengonsumsi shabu tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira jam 14.30 WITA di dalam kamar no. 16 penginapan Osella I Jalan Pidada XII No. 6 Br. Tengah, Kel Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa benar saat menggunakan narkoba sabu tersebut terdakwa Anak TERDAKWA ANAK sendirian, tidak bersama dan tanpa sepengetahuan teman-temannya.
- Bahwa benar setelah narkoba sabu tersebut ditimbang di Polresta Denpasar diperoleh berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,06 gram.

Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya.

2 Saksi **MOHAMMAD IQBAL SAFRIYANSYAH ALS BALON**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Anak TERDAKWA ANAK, yang biasa saksi panggil KOMING, sekitar awal tahun 2013 di ditempat bilyar yang berada di daerah Ubung, Denpasar.
- Bahwa benar saksi melihat pada saat terdakwa Anak TERDAKWA ANAK ditangkap oleh petugas Kepolisian karena saksi juga berada disana, pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira jam 15.30 wita bertempat di kamar no. 16 penginapan Osella I, Jalan Pidada XII, no. 6, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, karena memiliki dan membawa shabu.
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting ditemukan didalam tas minibel warna hitam merah yang digunakan oleh terdakwa Anak TERDAKWA ANAK pada saat itu. Sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan di atas meja rias yang berada di dalam kamar no. 16 penginapan Osella I tersebut.
- Bahwa benar jarak saksi pada saat menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa Anak TERDAKWA ANAK sekitar 3 (tiga) meter.
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang ngobrol-ngobrol bersama PICA, GUS DE dan terdakwa Anak TERDAKWA ANAK, yang menyewa atau menempati kamar no. 16 penginapan Osella I tersebut adalah saudara PICA sendiri, dan terdakwa Anak TERDAKWA ANAK datang ke kamar no. 16 penginapan Osella I tersebut sekitar jam 11.00 wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat terdakwa Anak TERDAKWA ANAK datang kemudian duduk di depan kamar no. 16 penginapan Osella I, setelah itu saksi diajak minum arak bersama oleh terdakwa Anak TERDAKWA ANAK.

- Bahwa benar setelah selesai minum arak bersama terdakwa Anak TERDAKWA ANAK, kemudian sekitar pukul 14.00 wita terdakwa Anak TERDAKWA ANAK pamit kepada PICA dan saksi untuk keluar sebentar, tetapi terdakwa Anak TERDAKWA ANAK mengatakan akan kembali lagi, setelah itu saksi bersama saudara PICA keluar untuk potong rambut tetapi kamar tidak dikunci dan kuncinya nyantol di pintu.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pergi kemana terdakwa Anak TERDAKWA ANAK karena tidak mengatakan kepada saksi.
- Bahwa benar ketika saksi kembali ke penginapan, saksi melihat terdakwa Anak TERDAKWA ANAK sudah di dalam kamar, dan saksi melihat botol plastik kosong bekas minuman yang sudah dirangkai menyerupai bong, saksi kemudian bertanya kepada terdakwa Anak TERDAKWA ANAK apakah baru saja menggunakan sabu, dan ia mengakuinya.
- Bahwa benar terdakwa Anak TERDAKWA ANAK sering datang ke Penginapan Osella biasanya seminggu dua kali itupun hanya ngobrol-ngobrol dan lewat saja.
- Bahwa benar saksi tidak melihat dan tidak mengetahui pada saat terdakwa anak TERDAKWA ANAK menggunakan sabu di dalam kamar no. 16 penginapan Osella I tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak tahu bersama siapa terdakwa Anak TERDAKWA ANAK pada saat menggunakan sabu dalam kamar no. 16 penginapan Osella I tersebut, tetapi pada saat ditangkap dan ditanya oleh petugas Kepolisian terdakwa Anak TERDAKWA ANAK mengatakan bahwa menggunakan shabu tersebut sendirian di dalam kamar no. 16 penginapan Osella I tersebut.
- Bahwa benar pada saat petugas bertanya kembali kepada terdakwa Anak TERDAKWA ANAK siapa yang memiliki shabu dan apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut, ia mengatakan sebagai pemiliknya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut, selanjutnya terdakwa Anak TERDAKWA ANAK dan barang-barang yang diamankan dibawa oleh petugas kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak TERDAKWA ANAK telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di kamar No. 16, Penginapan Osella I di Jalan Pidada XII Nomor 6,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar terdakwa anak di Jalan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap oleh aparat Satmarkoba Polresta Denpasar karena menyimpan dan menggunakan narkoba sabu.

- Bahwa benar barang yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian saat mengamankan terdakwa anak yaitu:
- 1 (satu) tas minibelt warna hitam merah.
- 1 (satu) plastik klip berisi shabu, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,06 gram.
- 1 (satu) pipa kaca.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah bong.
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah gunting ditemukan didalam tas minibel warna hitam merah yang terdakwa anak gunakan pada saat itu. Sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan di atas meja rias di dalam kamar tersebut.
- Bahwa benar terdakwa anak mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AKBAR yang yang alamatnya terdakwa anak tidak ketahui, pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira jam 13.00 WITA dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa anak disuruh mentransfer uang tersebut ke rekening BCA an. FEBRY yang nomor rekeningnya terdakwa anak tidak ingat karena setelah selesai mentrasfer bukti transfer tersebut lalu terdakwa anak buang.
- Bahwa benar sekitar satu jam kemudian terdakwa anak di berikan alamat untuk mengambil tempelan shabu di sebelah pohon perindang yang berada di Jalan Pidada I, Ubung, Denpasar, sekira jam 14.00 WITA.
- Bahwa benar setelah mengambil tempelan shabu tersebut lalu sabu tersebut terdakwa anak bawa ke penginapan Osella I, setelah itu terdakwa anak membuka shabu yang terdakwa anak beli, lalu terdakwa anak gunakan sendirian di dalam kamar tersebut.
- Bahwa benar yang menyewa kamar no. 16 penginapan Osella I adalah PICA.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa anak main-main ke kamar tersebut sambil minum arak bersama saksi BALON, sekira jam 14.00 WITA terdakwa anak pamit kepada PICA untuk keluar sebentar, sekitar jam 14.15 wita terdakwa anak kembali ke kamar no. 16 penginapan Osella I tetapi pintu kamar tidak terkunci, dan kamar dalam keadaan kosong, lalu terdakwa anak masuk kekamar dan menggunakan shabu sendirian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat terdakwa anak membawa shabu ke kamar no. 16 penginapan

Osella I tersebut tidak ada orang di kamar tersebut karena saudara PICA dan BALON keluar untuk potong rambut.

- Bahwa benar tidak ada yang melihat atau mendengar pada saat terdakwa anak membeli shabu dari AKBAR, dan tidak ada yang melihat atau mengetahui pada saat terdakwa anak menggunakan shabu di dalam kamar no. 16 penginapan Osella I.
- Bahwa benar saat itu terdakwa anak menggunakan shabu sekitar 15 sampai 20 hisapan, dan shabu yang terdakwa anak gunakan di pipa kaca tersebut sudah habis sedangkan sisanya masih ada di plastik klip dan terdakwa anak simpan di dalam tas minibel warna hitam merah yang terdakwa anak gunakan yang kemudian disita oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa anak menggunakan narkotika sabu sejak tidak bersekolah (sekitar 3 tahun lalu).
- Bahwa benar terdakwa anak sebelumnya rutin menggunakan sabu 2-3 kali seminggu, dimana terdakwa anak bekerja sebagai penjaga judi bola adil, dan tiap mendapatkan bayaran dari pekerjaannya tersebut, terdakwa anak kumpulkan untuk membeli narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan shabu dimaksud.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli sekalipun Hakim telah menyampaikan haknya dan memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di kamar No. 16, Penginapan Osella I di Jalan Pidada XII Nomor 6, Banjar Tengah, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap oleh aparat Satnarkoba Polresta Denpasar karena menyimpan dan menggunakan narkotika sabu.
- Bahwa benar barang yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian saat mengamankan terdakwa anak yaitu:
 - 1 (satu) tas minibelt warna hitam merah.
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu, berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,06 gram.
 - 1 (satu) pipa kaca.
 - 1 (satu) buah gunting.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah gunting ditemukan didalam tas minibel warna hitam merah yang terdakwa anak gunakan pada saat itu. Sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan di atas meja rias di dalam kamar tersebut.
- Bahwa benar terdakwa anak mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AKBAR yang yang alamatnya terdakwa anak tidak ketahui, pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira jam 13.00 WITA dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa anak disuruh mentransfer uang tersebut ke rekening BCA an. FEBRY yang nomor rekeningnya terdakwa anak tidak ingat karena setelah selesai mentrasfer bukti transfer tersebut lalu terdakwa anak buang.
- Bahwa benar sekitar satu jam kemudian terdakwa anak di berikan alamat untuk mengambil tempelan shabu di sebelah pohon perindang yang berada di Jalan Pidada I, Ubung, Denpasar, sekira jam 14.00 WITA.
- Bahwa benar setelah mengambil tempelan shabu tersebut lalu shabu tersebut terdakwa anak bawa ke penginapan Osella I, setelah itu terdakwa anak membuka shabu yang terdakwa anak beli, lalu terdakwa anak gunakan sendirian di dalam kamar tersebut.
- Bahwa benar yang menyewa kamar no. 16 penginapan Osella I adalah PICA.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa anak main-main ke kamar tersebut sambil minum arak bersama saksi BALON, sekira jam 14.00 WITA terdakwa anak pamit kepada PICA untuk keluar sebentar, sekitar jam 14.15 wita terdakwa anak kembali ke kamar no. 16 penginapan Osella I tetapi pintu kamar tidak terkunci, dan kamar dalam keadaan kosong, lalu terdakwa anak masuk ke kamar dan menggunakan shabu sendirian.
- Bahwa benar pada saat terdakwa anak membawa shabu ke kamar no. 16 penginapan Osella I tersebut tidak ada orang di kamar tersebut karena sudara PICA dan BALON keluar untuk potong rambut.
- Bahwa benar tidak ada yang melihat atau mendengar pada saat terdakwa anak membeli shabu dari AKBAR, dan tidak ada yang melihat atau mengetahui pada saat terdakwa anak menggunakan shabu di dalam kamar no. 16 penginapan Osella I.
- Bahwa benar saat itu terdakwa anak menggunakan shabu sekitar 15 sampai 20 hisapan, dan shabu yang terdakwa anak gunakan di pipa kaca tersebut sudah habis sedangkan sisanya masih ada di plastik klip dan terdakwa anak simpan di dalam tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merah yang terdakwa anak gunakan yang kemudian disita oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa benar terdakwa anak menggunakan narkoba sabu sejak tidak bersekolah (sekitar 3 tahun lalu).
- Bahwa benar terdakwa anak sebelumnya rutin menggunakan sabu 2-3 kali seminggu, dimana terdakwa anak bekerja sebagai penjaga judi bola adil, dan tiap mendapatkan bayaran dari pekerjaannya tersebut, terdakwa anak kumpulkan untuk membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan shabu dimaksud.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Hakim mendasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak diajukan kepersidangan dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RO Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RO Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dengan unsur-unsur delik sebagai berikut :

Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia. Unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, dan terdakwa tersebut bertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi).

Dari fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap Orang dalam hal ini adalah terdakwa dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan kami, yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti :

- 1 Keterangan para saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di kamar No. 16, Penginapan Osella I di Jalan Pidada XII Nomor 6, Banjar Tengah, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, aparat Polresta Denpasar melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terhadap Anak TERDAKWA ANAK dan ditemukan 1

(satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah gunting di dalam tas mini belt warna hitam merah yang digunakan oleh Anak TERDAKWA ANAK pada saat itu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar penginapan dan ditemukan 1 (satu) buah bong di atas meja rias. Terdakwa yang mengakui barang-barang tersebut miliknya kemudian bersama dengan barang bukti lalu diamankan oleh aparat Polresta Denpasar.

2 Surat, berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 393/NNF/2016 tanggal 27 April 2016, setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1704/2016/NF berupa Kristal bening dan 1705/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta berupa Rekomendasi Hasil Assesment dari Badan Narkotika Propinsi Bali Nomor : R/REKOM-40/III/2016/TAT tanggal 3 Maret 2016.

3 Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di kamar No. 16, Penginapan Osella I di Jalan Pidada XII Nomor 6, Banjar Tengah, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, aparat Polresta Denpasar melakukan pengeledahan badan terhadap Anak TERDAKWA ANAK dengan disaksikan saksi MOCHAMMAD IQBAL SYAFRIANSYAH ALS BALON dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah gunting di dalam tas mini belt warna hitam merah yang digunakan oleh Anak TERDAKWA ANAK pada saat itu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar penginapan dan ditemukan 1 (satu) buah bong di atas meja rias. Bahwa sebelum tertangkap petugas kepolisian terdakwa Anak sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 393/NNF/2016 tanggal 27 April 2016, setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1704/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Krisal bening dan 1705/2016/NF berupa cairan warna kuning/
urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA,
serta berupa Rekomendasi Hasil Assesment dari Badan Narkotika Propinsi
Bali Nomor : R/REKOM-40/III/2016/TAT tanggal 3 Maret 2016.

- 4 Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa pada hari
Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di kamar
No. 16, Penginapan Osella I di Jalan Pidada XII Nomor 6, Banjar Tengah,
Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, aparat
Polresta Denpasar melakukan pengeledahan badan terhadap Anak
TERDAKWA ANAK dengan disaksikan saksi MOCHAMMAD IQBAL
SYAFRIANSYAH ALS BALON dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi
Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,06
gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah gunting di dalam tas mini belt warna
hitam merah yang digunakan oleh Anak TERDAKWA ANAK pada saat
itu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar penginapan dan
ditemukan 1 (satu) buah bong di atas meja rias, dimana narkotika sabu
tersebut diperoleh Anak TERDAKWA ANAK dari AKBAR (DPO) dengan
cara membeli pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar pukul 13.00
WITA melalui telepon, seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
selanjutnya Anak TERDAKWA ANAK membawa sabu tersebut ke
penginapan Osella I lalu memakai sabu tersebut dengan cara kristal bening
sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu dibakar menggunakan korek api
gas, asapnya lalu dialirkan ke dalam botol yang berisi air, selanjutnya asap
yang keluar dari pembakaran tersebut kemudian dihisap dengan
menggunakan pipet sebagaimana layaknya orang merokok. Pada saat itu
Anak TERDAKWA ANAK menghisap sekitar 15 (lima belas) sampai 20
(dua puluh) hisapan, sisa sabu bersama dengan pipa kaca dan gunting Anak
TERDAKWA ANAK simpan di dalam tas mini belt warna hitam merah,
pipet dibuang sedangkan botol (bong) diletakkan di atas meja rias di dalam
kamar tersebut oleh Anak TERDAKWA ANAK. Bahwa Anak
TERDAKWA ANAK menggunakan sabu sejak tahun 2013, dengan reaksi
tiap kali menggunakan narkotika sabu tersebut Anak TERDAKWA ANAK
merasa lebih segar dan perasaan lebih tenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 15
yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sedangkan yang dimaksud “menyalahgunakan” tidak

didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi 20 peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”.

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

- 1 Keterangan para saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di kamar No. 16, Penginapan Osella I di Jalan Pidada XII Nomor 6, Banjar Tengah, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, aparat Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan terhadap Anak TERDAKWA ANAK dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah gunting di dalam tas mini belt warna hitam merah yang digunakan oleh Anak TERDAKWA ANAK pada saat itu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar penginapan dan ditemukan 1 (satu) buah bong di atas meja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengakui barang-barang tersebut miliknya kemudian

bersama dengan barang bukti lalu diamankan oleh aparat Polresta Denpasar.

- 2 Surat, berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 393/NNF/2016 tanggal 27 April 2016, setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1704/2016/NF berupa Kristal bening dan 1705/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta berupa Rekomendasi Hasil Assesment dari Badan Narkotika Propinsi Bali Nomor : R/REKOM-40/III/2016/TAT tanggal 3 Maret 2016.
- 3 Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di kamar No. 16, Penginapan Osella I di Jalan Pidada XII Nomor 6, Banjar Tengah, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, aparat Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan terhadap Anak TERDAKWA ANAK dengan disaksikan saksi MOCHAMMAD IQBAL SYAFRIANSYAH ALS BALON dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah gunting di dalam tas mini belt warna hitam merah yang digunakan oleh Anak TERDAKWA ANAK pada saat itu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar penginapan dan ditemukan 1 (satu) buah bong di atas meja rias. Bahwa sebelum tertangkap petugas kepolisian terdakwa Anak sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 393/NNF/2016 tanggal 27 April 2016, setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1704/2016/NF berupa Kristal bening dan 1705/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA, serta berupa Rekomendasi Hasil Assesment dari Badan Narkotika Propinsi Bali Nomor : R/REKOM-40/III/2016/TAT tanggal 3 Maret 2016.
- 4 Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak TERDAKWA ANAK tinggal di kamar penginapan Osella I di Jalan Pidada XII Nomor 6, Banjar Tengah, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, aparat Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan terhadap Anak TERDAKWA ANAK dengan disaksikan saksi MOCHAMMAD IQBAL SYAFRIANSYAH ALS BALON dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah gunting di dalam tas mini belt warna hitam merah yang digunakan oleh Anak TERDAKWA ANAK pada saat itu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar penginapan dan ditemukan 1 (satu) buah bong di atas meja rias, dimana narkotika sabu tersebut diperoleh Anak TERDAKWA ANAK dari AKBAR (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekitar pukul 13.00 WITA melalui telepon, seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak TERDAKWA ANAK membawa sabu tersebut ke penginapan Osella I lalu memakai sabu tersebut dengan cara kristal bening sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas, asapnya lalu dialirkan ke dalam botol yang berisi air, selanjutnya asap yang keluar dari pembakaran tersebut kemudian dihisap dengan menggunakan pipet sebagaimana layaknya orang merokok. Pada saat itu Anak TERDAKWA ANAK menghisap sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) hisapan, sisa sabu bersama dengan pipa kaca dan gunting Anak TERDAKWA ANAK simpan di dalam tas mini belt warna hitam merah, pipet dibuang sedangkan botol (bong) diletakkan di atas meja rias di dalam kamar tersebut oleh Anak TERDAKWA ANAK. Bahwa Anak TERDAKWA ANAK menggunakan sabu sejak tahun 2013, dengan reaksi tiap kali menggunakan narkotika sabu tersebut Anak TERDAKWA ANAK merasa lebih segar dan perasaan lebih tenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa terdakwa Anak TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sepanjang fakta dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun membenarkan menurut hukum atas perbuatannya. Oleh karenanya terdakwa Anak harus dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dengan hukuman pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka Anak I KOMANG ADI ANGGARA SURYAWIGUNA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Anak maupun Anak dan orang tua Anak pada intinya mohon hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak TERDAKWA ANAK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I KOMANG ADI ANGGARA SURYA WIGUNA mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan sanksi kepada Anak TERDAKWA ANAK Hakim mendasarkan pada kualitas perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut, dimana Anak TERDAKWA ANAK tidak bisa mengendalikan diri dan pikirannya sehingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga untuk memperbaiki prilaku Anak yang demikian perlu dilakukan pembinaan didalam Lapas Narkotika Bangli;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim adalah cukup beralasan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada Anak TERDAKWA ANAK, berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping itu demi kepentingan Anak untuk tetap dapat berkeaktifitas, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Anak TERDAKWA ANAK mengikuti pelatihan kerja di LPK Anak, yang lamanya pelatihan kerja tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis Pidana maupun pelatihan kerjanya namun tidak sependapat terhadap lamanya penjatuhan pidana dan pelatihan kerja yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Anak TERDAKWA ANAK dan orangtuanya maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK dijatuhi pidana penjara, sedangkan dalam perkara ini Anak tersebut tidak ditahan, maka perlu diperintahkan Anak tersebut untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak tersebut, perlu dikemukakan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak TERDAKWA ANAK meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa Anak TERDAKWA ANAK tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak TERDAKWA ANAK masih dibawah umur saat melakukan perbuatannya dan mempunyai banyak kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya ;
- Anak TERDAKWA ANAK tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Anak TERDAKWA ANAK mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan diatas, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim telah dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri bahkan telah setimpal dengan kesalahan pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK dijatuhi pidana dan haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 1 (satu) tahun, dan ditempatkan di Lapas Narkoba Bangli ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas mini belt warna hitam merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) plastik berisi Kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,28 gram

berat bersih 0,06 gram.

- 1 (satu) pipa kaca.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah bong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum pula kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016, oleh : **ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **NI NYOMAN SURYATHI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **HEPPY MAULIA ARDANI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Anak, dengan didampingi oleh **BENNY HARIYONO, SH.MH.,** Penasehat Hukumnya, orang tua Anak, Petugas Dari Bapas dan Petugas dari Lembaga Sosial.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

CATATAN :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2016 anak/kuasanya dan penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 15/Pid.Sus/2016/PN.Dps. tertanggal 28 Juli 2016 .

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H.